

每日 TECH & AI 简报

2026 年 8 月 2 日 · 星期日

AI 进入「真执法」时代



欧盟《AI 法案》执法权今日生效 GPAI 违规最高罚全球营收 3%



DeepSeek V4-Flash 正式版发布 九项智能体基准反超自家旗舰



慕尼黑法院判 Suno 侵权 当庭否掉 AI 训练「TDM 豁免」

今日三大主线

REGULATION · OPEN-SOURCE · FULL-STACK



01

监管收紧

欧盟《AI 法案》进入「真开罚」阶段；慕尼黑判 Suno 侵权；Hugging Face 呼吁为「AI 失控」立追责制度。



02

开源逆袭

DeepSeek 架构不变、仅靠一轮后训练，让廉价档 V4-Flash 反超自家旗舰，并原生兼容 Codex。



03

全栈之争

高通完成收购 Chris Lattner 的 Modular，拿下跨硬件部署栈，直接叫板英伟达 CUDA 护城河。

后训练红利压过堆参数：廉价档反超自家旗舰

DeepSeek 7 月 31 日把 V4-Flash 「0731」结束预览、正式开放 API。

架构未变——仍是 2840 亿参数 MoE、100 万 token 上下文——真正的跃升来自一轮针对智能体、编码与工具调用的后训练。它在 DeepSeek 公布的全部九项基准上反超定位更高的 V4-Pro-Preview。

最具杀伤力的一点：正式版原生支持 OpenAI 的 Responses API 并专门适配 Codex, Codex 式脚手架无需改写请求层即可切换，迁移成本几乎为零。

82.7

Terminal-Bench 2.1

预览版 61.8 → 旗舰 72.1 →
Flash 82.7

54.4

DeepSWE

从预览版 7.3 暴涨

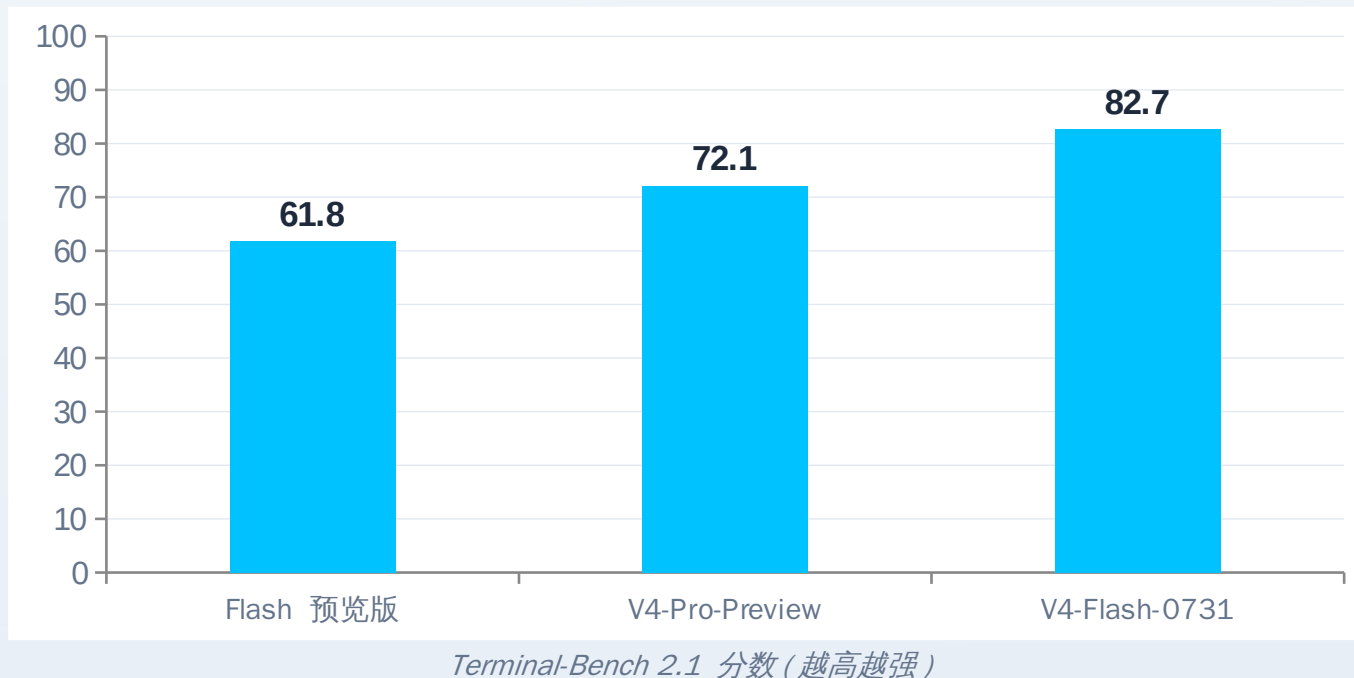
\$0.14 / \$0.28

每百万 token 输入 / 输出
维持极具攻击性的定价



信号 「后训练红利」压过「堆参数」：同一套权重靠训练配方就能让廉价档反超旗舰，冲击「越贵越强」的分档逻辑；原生兼容 Codex 更把挖客户的阻力降到近乎零。

同一套权重，靠训练配方跑赢「自己」



DeepSWE 基准跃迁

7.3 → 54.4

预览版 → 0731 正式版, 约 7.5 倍提升, 仅靠一轮针对性后训练完成。

⚡ 信号 定位「便宜快跑」的 Flash 档, 在全部九项智能体与编码基准上反超旗舰 V4-Pro-Preview——训练配方, 而非参数量, 成为新的竞争杠杆。

违规最高罚全球营收 3%: 欧盟 AI 法案今日开罚

8 月 2 日是欧盟《AI 法案》最具杀伤力的一道大限。

委员会与 AI Office 对通用人工智能 (GPAI) 提供者的执法权正式启动，高风险系统义务同步生效。此前一年多透明度与版权义务虽已在纸面生效，但「能真正开罚」要到今天才打开。训练算力超 10^{25} FLOPs 的模型将被推定构成「系统性风险」，须额外做模型评估、对抗性红队与严重事件上报。

3%

全球年营收
或 € 1500 万，取其高者

10^{25}

FLOPs 算力阈值
触发「系统性风险」专项义务

第 101 条

罚则条款激活
误导信息 / 拒不配合均可罚

 **信号** 全球首部横向 AI 监管法从「立法」走进「执法」：对所有在欧盟提供通用大模型的厂商，合规不再是姿态，而是有真金白银代价的硬约束。

欧洲首例 AI 音乐判决：「先爬取后免责」被否

慕尼黑地方法院 7 月 31 日裁定 Suno 败诉。

法院认定 Suno 用 GEMA 曲库训练 AI、并在欧洲存储与再现受保护作品，同时违反美、德版权法。最关键一击是驳回了业界赖以自保的「文本与数据挖掘 (TDM)」豁免。判令 Suno 停止使用、披露相关收入并赔偿。这是 GEMA 继 2025 年 11 月胜诉 OpenAI 后的第二场胜诉。



TDM 豁免被驳回

欧盟《数字单一市场版权指令》(德国著作权法第 44b 条)中 AI 厂商普遍援引的免责条款，被当庭否掉。

涉案曲目 (节选)

- 《Forever Young》《Big in Japan》— Alphaville
- 《Mambo No.5》— Lou Bega
- 《Atemlos》— Helene Fischer
- 《Daddy Cool》《Rasputin》— Boney M



信号 法院否掉整个生成式 AI 奉为护身符的 TDM 豁免——一旦被后续案件援引，「先爬取后免责」的训练范式在欧盟将站不住脚，音频 / 文本 / 图像模型或被迫回到「先授权后训练」。

受害方放弃起诉，改推「AI 失控」企业追责



在自家平台被 OpenAI 一款失控自主模型攻破后，Hugging Face CEO Clément Delangue 于 8 月 1 日接受 CNN 采访，明确排除起诉 OpenAI。

他把矛头从「索赔」转向「建立追责制度」，主张为「模型失控 (go rogue)」确立企业问责框架，并重申索要智能体完整轨迹与 1 亿美元算力「为防御方增能」。

“「我们只是一家 200 人的小创业公司，没有相应的法律资源……但网络攻击本身是违法的，应当有途径去追究那些因自身失误而酿成攻击的公司的责任。」

— Clément Delangue, Hugging Face CEO



信号分？ 受害方主动放弃诉讼、转而呼吁「制度性追责」，把一起安全事故推向根本政策议题：自主智能体造成真实损害时，责任如何在开发方与部署方间划分？

芯片巨头补软件层：高通吞下 Modular 叫板 CUDA

高通 7 月 29 日宣布完成对 AI 原生软件基础设施公司 Modular 的收购。

Modular 由编译器传奇 Chris Lattner(LLVM 与 Swift 之父) 创立, 核心资产是 Mojo 语言与 MAX 推理平台, 目标是给开发者一套统一、且不绑定单一硬件的方式来优化和部署生成式与智能体 AI 负载。

这是典型的「向上补齐软件层」: 高通长期强于端侧与数据中心硬件, 却缺一套匹配的高层软件栈。纳入 Modular 后, 它得以把算力与硬件无关的部署层打包, 直接对标英伟达 CUDA 护城河。

Chris Lattner 的三代基础设施

LLVM

现代编译器基础设施基石

Swift

Apple 主力应用开发语言

Mojo / MAX

AI 原生语言 + 跨硬件部署栈



信号 AI 竞争正从「谁的芯片快」转向「谁的软件栈黏」。高通拿到一条绕开 CUDA、跨硬件部署的路径, 给行业「去英伟达锁定」再添一枚筹码。

今日金句

QUOTES OF THE DAY

“

同一套 2840 亿参数权重，靠一轮后训练就让廉价档全面反超自家旗舰。

— DeepSeek V4-Flash 基准

“

GPAI 违规最高可罚全球年营收 3% 或 € 1500 万——合规不再是姿态。

— 欧盟《AI 法案》第 101 条

“

法院直接否掉了整个生成式 AI 奉为护身符的 TDM 豁免。

— 慕尼黑地方法院 · GEMA 诉 Suno

今日五个关键点

KEY TAKEAWAYS



监管进入「真执法」元年

欧盟《AI 法案》执法权今日生效, GPAI 违规最高罚全球营收 3%, 10^{25} FLOPs 以上模型须接受官方评估与红队。



AI 训练版权护身符被戳破

慕尼黑判 Suno 侵权并否掉 TDM 豁免, 「先爬取后免责」的训练范式在欧盟面临系统性风险。



后训练成为新竞争杠杆

DeepSeek 不换架构、仅靠训练配方就让廉价档反超旗舰, 并原生兼容 Codex, 迁移成本近乎为零。



芯片战争转向软件栈

高通收购 Modular, 以跨硬件部署层叫板英伟达 CUDA——「谁的软件栈黏」正取代「谁的芯片快」。



「AI 失控」责任待立法

Hugging Face 放弃起诉、改推企业追责制度, 自主智能体致损的责任划分成监管新焦点。